MATERIA

LEGISLACION PROFESIONAL

LCC y LSI (Año2025)

TEMA:

INTIMIDAD Y PRIVACIDAD



Magister.Abogado Maria del C.Becerra
Abogado Esp. Pedro Zarate

MATERIA:LEGISLACIÓN PROFESIONAL

TEMA: 3

Privacidad

Protección de Datos Personales

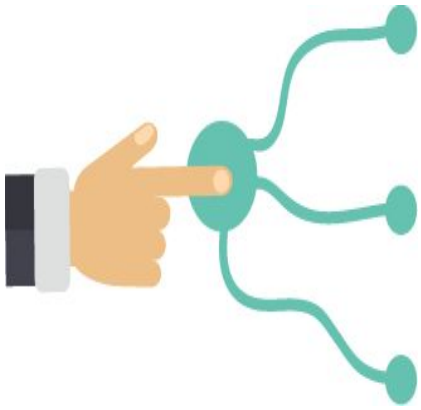
Derecho al Anonimato

Integridad y Seguridad de la Información

Sistema Legislativo

Objetivos

Se espera que los alumnos puedan:



Reconocer el derecho de los demás a la **Intimidad y Privacidad en la Red, v**isualizar otros derechos como el **Anonimato**

Conocer la **legislación Nacional e Internacional** vigente sobre el tema

Saber qué comportamientos deben observarse en Internet para **r**espetar la privacidad de los demás: la **Netiqueta**

Ejercicio de los derechos a la Intimidad y Privacidad

¿Te has preguntado alguna vez que sucede con el ejercicio de los derechos personalísimos en la era de las comunicaciones?, y ¿Cómo se resguardan los derechos a la vida privada,la intimidad, el honor, la imagen y la dignidad de las personas ?



Intimidad versus privacidad

Se define la **Intimidad** como el derecho a disfrutar de un ámbito propio y reservado para desarrollar una vida personal familiar plena y libre, excluido tanto del conocimiento como de la injerencia de terceros

Se define **privacidad** como el derecho de la persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación y como la facultad de una persona de prevenir la difusión de datos pertenecientes a su vida privada que, sin ser difamatorios ni perjudiciales, esta desea que no sean divulgados.

¿Se necesitan nuevos Derechos?

Autodeterminación informativa:Como derecho de autogobierno que tiene todo titular sobre sus datos, es un derecho superador a los de privacidad e intimidad.



Aún se necesita legislar sobre este derecho

El derecho al anonimato: Es un derecho humano fundamental, personalísimo,irrenunciable, inalienable del titular del dato en ejercicio pleno de su autodeterminación informativa.Consiste en que no se pueda asociar a la persona dato alguno



Casos jurisprudenciales

Derecho al Olvido:
El derecho al olvido es el derecho a solicitar la supresión o bloqueo de información personal en línea que sea obsoleta, irrelevante o excesiva, especialmente en motores de búsqueda, buscando un equilibrio entre la privacidad individual y el derecho a la información. Este derecho, también conocido como derecho de supresión, permite a las personas solicitar que los enlaces a datos personales no aparezcan en los resultados de búsquedas realizadas con su nombre, aunque la información original pueda permanecer en la fuente.



LEGISLACION

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU (1976)

Contenido del Artículo 17:
Protege de Injerencias arbitrarias o ilegales

- Nadie puede ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
- Ataques ilegales a la honra y reputación: Nadie será objeto de ataques ilegales a su honra y reputación.
- Derecho a la protección legal: Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias y ataques.

Legislación:

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU. (1948)



"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". Este artículo protege el derecho a la privacidad y la reputación, impidiendo que se interfiera de forma arbitraria en asuntos personales o que se realicen ataques injustificados a la imagen de una persona.

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS EUROPEO(RGPD) 25/05/2018

La privacidad en los reglamentos de protección de datos implica que las personas tienen control sobre su información personal, la cual debe ser tratada con consentimiento, protección y transparencia.

Esto se logra mediante principios como la minimización de datos, la seguridad de la información, el establecimiento de derechos para los titulares de los datos (acceso, rectificación, supresión), y la obligación de las organizaciones de notificar violaciones y obtener el consentimiento del usuario para el tratamiento de sus datos.

Normas de Buenas practicas en Internet



Legislación Argentina

Constitución Nacional Argentina:
Art. 18 consagra la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y los papeles privados

Art.19 segun el cual Todas las personas tenemos una esfera de intimidad o privacidad para el dessarrollo de nuestro plan de vida, exento de la injerencia de terceros. En especial, del Estado.

El Código ***CCCN Art.1.770*** contempla la Protección de la vida privada y en el ***Art.52*** contempla afectaciones a la dignidad.

Ley 25.326 de Protección de datos personales

Ley 25.326

¿Establece cuales son los datos personales?

Datos personales:
Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.

Datos sensibles:
Son aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

Ley 25.326

¿Cuales son los principios que orientan la recoleccion de datos?

Licitud

La posesión de sistemas de datos personales debe obedecer exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de cada dependencia o entidad y deberán obtenerse a través de los medios previstos en dichas disposiciones.

Los datos personales deberán tratarse únicamente para la finalidad para la cual fueron obtenidos.

Calidad de los datos

Los datos que se recaben deben ser **exactos** (veraces), adecuados (observar medidas de seguridad), **pertinentes** (personal autorizado), y **no excesivos** (necesario para los fines para los que se recabaron) respecto a la atribuciones legales de la dependencia o entidad que los posea. Que la recolección no pueda hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la ley; que no puedan utilizarse los datos para finalidades distintas o incompatibles con las que motivaron su obtención; que los datos sean exactos y puedan actualizarse; que se almacenen de modo que el titular pueda ejercer el derecho de acceso; que sean destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para los fines para los cuales fueron recolectados.

Acceso y Corrección

Los sistemas de datos personales deberán almacenarse en forma tal que permitan el ejercicio de los derechos (Habeas Data) de acceso, rectificación, corrección y oposición.

Información

Se deberá hacer del conocimiento del titular de los datos al momento de recabarlos y de forma escrita, el fundamento y motivo de ello, así como los propósitos para los cuales se tratarán dichos datos.

Consentimiento

En principio, toda transmisión de datos personales deberá contar con el consentimiento del titular de los datos. El mismo deberá otorgarse en forma libre, expresa e informada.

El consentimiento puede ser:

-_Expreso_, cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.

-_Tácito_, se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndo puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Seguridad

Se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, mediante acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.



Custodia y cuidado

Los datos personales deben estar debidamente custodiados y los responsables, encargados y usuarios, deberán garantizar el manejo cuidadoso en su tratamiento.



Transferencia Internacional de Datos

ARTICULO 12. — (Transferencia internacional).

1. **Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados.**

Ha consagrado la acción de **Habeas Data**: **Art. 33** y ss.

- **Derecho de acceso**: permite al titular conocer qué datos se tratan en relación al mismo.

- **Derecho de rectificación:** es el derecho que tiene el titular a solicitar que se corrija un dato cuando el mismo es erróneo o incorrecto.

- **Derecho de cancelación**: es el que permite al titular del dato solicitar que se eliminen sus datos personales.

- **Derecho de oposición:** es el derecho que permite al titular del dato oponerse a que se realice el tratamiento de sus datos personales.

Ley 25.326

Define las bases de datos como archivos, registros o bancos de datos que contienen información de personas, tanto públicas como privadas, cuyo tratamiento debe estar debidamente registrado y cumplir con los principios de licitud, finalidad, calidad, consentimiento y seguridad.

La ley otorga a los titulares de los datos el derecho a acceder, rectificar, actualizar y suprimir su información, además de establecer las obligaciones de los responsables de las bases de datos y las sanciones en caso de incumplimiento.

Ley 25.326

Las **bases de datos personales** en Argentina se registran en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, administrado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
El trámite se realiza de forma online a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con Clave Fiscal nivel 2 o superior de la AFIP.

Ley 25326

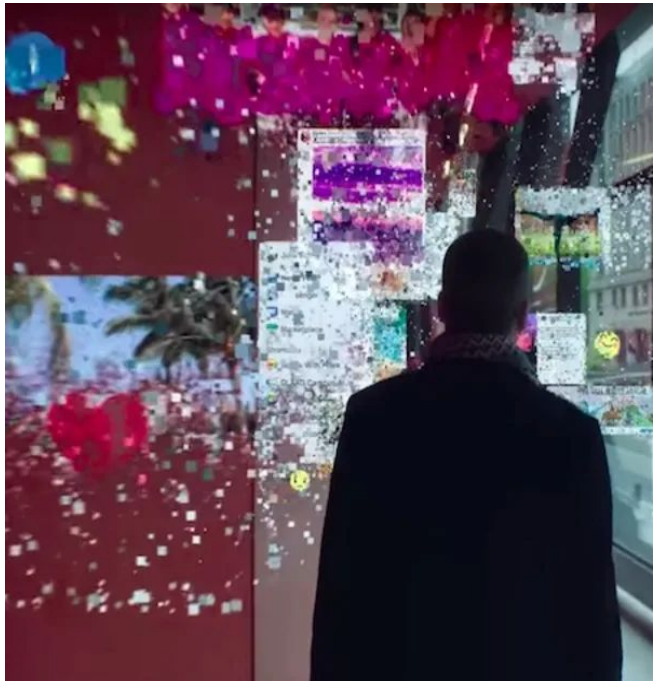
Art.31.Establece Sanciones Administrativas y Responsabilidad del profesional informático

Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos ($ 1.000.-) a cien mil pesos ($ 100.000.-), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.

Reflexión

Nada es privado

https://www.youtube.com/watch?v=HVHKYXJq7qo



Bibliografia

El Derecho al Anonimato. Revolucionando el paradigma de protección en tiempos de pos privacidad. Johanna C.Faliero.Ed. Ad-Hoc.2024

Imágenes

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/riesgos-asociados-al-uso-de-las-tecnologias/riesgos/
https://investigacionobs.wordpress.com/tag/derecho-a-la-intimidad/
https://www.protocolo.org/social/netiqueta/la-privacidad-el-derecho-a-la-intimidad-en-la-sociedad-de-la-informacion.html
https://www.iic.uam.es/innovacion/seguridad-datos-cinco-consejos-para-trabajar-datos-personales/